



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

UPJ DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

Fórum Juiz "Célio Rodrigues Cal", Rua C, S/N, Quadra Especial, Bairro Cidade Nova, Parauapebas - Pará, CEP 68.515-000

0809267-07.2022.8.14.0040

Requerente: **KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO**, por si e pelo menor **DAVI FRÓS ARAÚJO**, residente e domiciliada à Avenida VS 10, Quadra A, Lote 02, Bairro São Raimundo, Parauapebas/PA, CEP 68515-000, telefone nº (94) 99124-3775.

Requerido: **ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO**, residente e domiciliado à Avenida VS 10, Quadra A, Lote 02, Bairro São Raimundo, Parauapebas/PA, CEP 68515-000, telefone nº (94) 99138-9190, podendo ser encontrado na Empresa JSL AS., localizada da PA 160, S/N, Km 4, Parauapebas/PA.

SENTENÇA PARCIAL

Vistos os autos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO c/c ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS movida **KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO**, por si e pelo menor **DAVI FRÓS ARAÚJO** em face de **ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO**, todos qualificados nos autos.

A autora alega que celebrou o casamento civil no dia 12/12/2009 com o requerido, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme consta em cópia de certidão de casamento anexa aos autos.

O casal encontra-se separado de fato há 10 (dez) meses, dessa forma, solicita a DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO, bem como a averbação na certidão de casamento.

Ressalta que da união adveio 01 (um) filho menor, **DAVI FRÓS ARAÚJO**, sendo pleiteado a fixação dos alimentos deste no importe de 37,5% dos rendimentos do requerido, a serem devidamente depositados em conta da genitora. Por fim, afirma que o casal possuem bens a serem partilhados.

Juntou os documentos indispensáveis a propositura da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Quanto ao pedido de divórcio, os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruído

documentalmente conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento.

A partir do advento da Emenda Constitucional nº 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é suficiente para instruir o pedido de divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa específica, requisito temporal ou consentimento da parte contrária. A modificação constitucional acompanha as transformações do conceito de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio em uma seara personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de modo a facilitar a constituição de novos arranjos familiares.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de divórcio formulado na inicial e, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, decreto o divórcio do casal movida **KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO e ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO.**

Oficie-se o cartório competente para que averbe o divórcio à certidão de casamento do casal, devendo a divorcianda voltar a usar o nome de solteira, qual seja, **KARLA CRISTINA FRÓS** e envie a certidão averbada a este juízo, livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO.

Quanto ao pedido de alimentos, comprovado o vínculo de parentesco pela certidão de nascimento acostada aos autos e, em consequência, a situação de dependência do (a)(s) requerente(s), fixo os alimentos provisórios à razão de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, excluídos os descontos legais obrigatórios, incidindo inclusive sobre 13º salário e férias, devidos a partir da citação, a ser pago mediante depósito bancário no **Banco Bradesco, Agência 2008-7, Conta Poupança nº 0090440-6**, de titularidade de **KARLA CRISTINA FROS ARAÚJO**, até o 5º dia útil de cada mês. Oficie-se à fonte empregadora do requerido, **Empresa JSL S/A**, com endereço comercial à PA 160, S/N, Km 4, Parauapebas/PA, para que proceda com o desconto e depósito na conta acima informada.

Em relação ao pedido de guarda e regulamentação de visitas, considerando a particularidade do caso, encaminhe-se os autos à Equipe Interprofissional para que promova estudo social da situação atual do contexto da criança no prazo de 60 (trinta) dias.

Intime-se a autora, pessoalmente, bem como cite-se e intime-se a parte requerida, pelo endereço eletrônico ou linha telefônica móvel/celular com a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp, fornecidos na inicial, para comparecerem em Audiência Virtual de Conciliação a ser realizada de forma exclusivamente via eletrônica no dia **08/09/2022 às 09:30h.**

No mesmo prazo, intime-se o(a) requerido(a) para manifestar sua concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, fornecendo seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

No caso de não terem sido fornecidos os dados eletrônicos da parte requerida, deverá o(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça proceder à citação pessoal.

O link para acesso a referida sala virtual segue abaixo disponibilizado e deverá ser acessado através do aplicativo Microsoft Teams, que deverá ser previamente baixado e instalado no computador ou celular.

LINK DE ACESSO DA AUDIÊNCIA:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3f74d95b8644feda5aeb964b570804d%40thread.tacv2/1656337098241?context=%7b%22Tid%22%3a%225f6fd11e-cdf5-45a5-9338-b501dcefeab5%22%2c%22Oid%22%3a%22bde1da3c-0ca1-47da-bb16-722eddc1bc23%22%7d%5b%22%22%2c%22Oid%22%3a%22bde1da3c-0ca1-47da-bb16-722eddc1bc23%22%7d%5d%7d>

Caso a parte não deseje ou não possa participar da audiência de forma virtual, deverá informar a referida recusa ou impedimento, de forma justificada, através de petição assinada e protocolada por Advogado ou Defensor Público, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da referida audiência.

Não sendo obtida a conciliação, começará a fluir o prazo para apresentação de defesa pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão.

O não comparecimento injustificado de qualquer das partes é ato atentatório à dignidade da justiça e poderá ser sancionado com pena de multa. (Art. 334, §8º, CPC).

Ciência ao MP e ao (à) advogado (a) ou Defensoria Pública.

SERVE ESTE INSTRUMENTO COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO À EMPREGADORA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas, 27 de junho de 2022.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.

INSTRUÇÕES PARA ACESSAR A CONTRAFÉ

1º passo -> digite no navegador o seguinte link:

pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

2º passo -> aperte “enter”

3º passo -> insira no espaço “Número do documento” o código:

22062614123824700000064332084

4º passo -> clique em “consultar”

5º passo -> clique no ícone que aparecerá ao lado direito do número do documento.

Caso a parte queira visualizar todos os documentos do processo, deverá solicitar cadastro no Sistema PJe, enviando e-mail para upjcivel.parauapebas@tjpa.jus.br [mailto:upjcivel.parauapebas@tjpa.jus.br], com nome completo, número do CPF e do processo, ou comparecendo pessoalmente à Secretaria deste Juízo.